

1500454-58.2021.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paolo Pellegrini Junior

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... da perna. Está preso por acusação de roubo.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que os acusados praticou os crimes imputado na exordial acusatória.

Conclui-se assim, que as informações fornecidas pelo policial Mateus "Todos correram. Conseguiram abordar apenas o adolescente. Conseguiu reconhecer dentre os indivíduos os réus Matheus e Guilherme." e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500454-58.2021.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500454-58.2021.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2272945/2021 -

DEL.POL.BASTOS, 20681890 - DEL.POL.BASTOS, 493/21/401 - DEL.POL.BASTOS, 2272945 -

DEL.POL.BASTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FERREIRA DE AMORIM e outro

Juiz de Direito: Dr. Paolo Pellegrini Junior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MATHEUS ALVES MEDEIROS e GUILHERME FERREIRA DE AMORIM, como incursos no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 15h13, no estabelecimento empresarial "Panco Alimentos", localizado na Estrada Municipal SP-040, nº 150, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Bastos, agindo em concurso entre eles, com o adolescente D. W. B. dos S. e outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, 30 (trinta) metros de fio de cobre, avaliados em R\$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à sociedade empresária.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os acusados, corromperam o

adolescente D. W. B. dos S., com ele praticando o crime de furto narrado no parágrafo anterior.

Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados, agindo em concurso e com identidade de propósitos com o adolescente e dois indivíduos ainda não identificados, ajustaram a prática do furto na empresa acima citada. Depois de acertarem os detalhes do crime, dirigiram-se até o local dos fatos, ingressando no prédio mediante rompimento da estrutura metálica da janela e amolgamento da base de uma porta.

No interior do estabelecimento, os denunciados e seus comparsas, com a ajuda de uma serra, cortaram 30 metros de cabos contendo fios de cobre utilizados na empresa, a fim de vendê-los posteriormente e dividir o lucro obtido. Eles, então, passaram a descascar os cabos para levarem apenas a fiação de cobre, quando foram surpreendidos pela polícia militar ainda no interior da empresa.

Matheus, Guilherme e outros dois indivíduos conseguiram empreender fuga, deixando no local a res furtiva, enquanto o adolescente foi capturado, confessando a subtração.

Boletim de ocorrência (fls. 04/05).

Auto de reconhecimento fotográfico (fls. 08 e 55).

Relatório de investigação (fls. 09/11).

Auto de exibição e apreensão (fls. 45).

Auto de entrega (fls. 46).

Auto de avaliação (fls. 52/53).

Laudo do local (fls. 58/79).

Relatório final (fls. 128/131).

A denúncia foi recebida no dia 01 de abril de 2022 (fls. 149).

O réu Guilherme foi citado (fls. 271) e o réu Matheus (fls. 282), ambos apresentaram defesa (fls. 286), sem incursões no mérito.

A audiência de instrução foi designada para o dia 29 de novembro de 2022, momento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia. O réu Guilherme foi revel. Ao final, foi feito o interrogatório do réu Matheus.

O Ministério Público, em debates orais, pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Quanto à pena, o réu Guilherme é primário e merece pena mínima, com regime aberto e substituição por restritiva de direitos. Quanto ao réu Matheus, sustentou ser o caso de reconhecer os maus antecedentes e a reincidência, de modo a impor a pena em regime inicial fechado, vedando-se a substituição por restritiva de direitos.

A Defesa, em alegações finais escritas, pugnou pela absolvição por falta de provas de autoria e questionou a configuração do delito de corrupção de menores (fls. 508/509).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls.04/05), Auto de reconhecimento fotográfico (fls. 08 e 55), Relatório de investigação (fls. 09/11), Auto de exibição e apreensão, bem como pela prova colhida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre os acusados.

O representante da vítima, Nilton Akio Tiba, em juízo, declarou que foi avisado pelos funcionários da portaria acerca de barulho. A polícia militar foi acionada e esteve no local. Não se recorda se houve prisão no local. Forçaram uma porta e arrombaram para ingressar no local. Levaram fios de cobre que havia bastante na fábrica. Esteve na Delegacia e retirou os objetos. Os furtadores entraram por janelas e arrombando a porta de incêndio. Não sabe declinar os nomes dos furtadores. Salvo engano, houve a participação de dois ou três indivíduos no furto.

A testemunha, policial civil, Marcos Henrique Maran, em juízo, asseverou que a PM foi acionada para comparecer ao local para atender a ocorrência de furto em andamento. Avistaram cinco indivíduos no pátio. Eles correram. Em acompanhamento, conseguiram abordar e apreender o adolescente David, de posse de uma serra e de 30 metros do fio. O adolescente esteve na delegacia e disse que furtava porque gostava e não indicou os outros indivíduos. Os militares foram ouvidos e apontaram os réus Guilherme e Matheus, muito conhecidos dos meios policiais, como tendo sido

avistados no pátio da empresa. Também os reconheceu por fotos. Guilherme negou a participação e que estava viajando a trabalho no dia dos fatos. Matheus disse que estava trabalhando em Iacri. Negou conhecer o adolescente David. Aduziu ser mentirosa as informações, já que nunca viu Matheus trabalhando e sabe que ele conhece David. Houve outra ocorrência próxima à empresa, na qual o réu Guilherme fugiu e deixou seu celular no local. Os réus Matheus e Guilherme são conhecidos de todos em Bastos. Não há dúvida no reconhecimento. O ingresso no local se deu por corte no alambrado. As portas foram arrombadas para ingresso no galpão.

A testemunha, policial militar, Mateus Henrique Yaegashi, em juízo, informou que foram acionados para atender ocorrência de furto em andamento na Panco. Entraram na empresa e avistaram cinco indivíduos, no pátio. Todos correram. Conseguiram abordar apenas o adolescente. Conseguiu reconhecer dentre os indivíduos os réus Matheus e Guilherme. O adolescente foi abordado dentro do estádio, já foram da empresa. Os réus são conhecidos dos meios policiais. Os reconheceu de pronto quando os avistou no pátio. Foram apreendidos os cabos de cobre e ferramentas utilizadas na subtração, no pasto, próximo ao local da abordagem. O ingresso se deu pela cerca lateral até a empresa. As portas estavam encostadas, sem trancas. Já tinham outras ocorrências semelhantes no local. No acompanhamento dos furtadores, na tentativa de abordagem, estavam bem visíveis e foram reconhecidos por mim.

A testemunha, policial militar, Francisco Carlos da Silva, em juízo, afirmou que foi acionado pelo COPOM dando conta de que havia indivíduos na Panco, furtando cabos de energia. Chegando ao local, adentraram no pátio e cinco indivíduos saíram em fuga pelo mato. O policial Mateus saiu a pé atrás deles. Conseguiram fazer o cerco e realizar a detenção do adolescente. Na abordagem, informou que os fios estavam próximo da empresa, assim como uma serra utilizada para cortar os cabos de energia. O adolescente não me disse o nome dos outros furtadores. Reconheceu o réu Matheus correndo. O colega de farda viu Guilherme. Os acusados sempre são vistos reunidos numa praça da Vila Modro. Não consegue dizer com toda certeza de que o réu Guilherme estava no local. Matheus passou correndo por mim quando estava abordando David.

O réu Guilherme Ferreira de Amorim, em sede inquisitiva, disse que desconhece sobre o furto praticado na empresa Panco no dia 28/08/2021. Nega ter se evadido de policiais militares do interior daquela empresa, justificando que no respectivo dia estava fora cidade. Esclareceu que posteriormente ao ocorrido tomou ciência que David foi detido por policiais militares praticando furto daquela empresa. Afirmou que desconhece sobre outras pessoas que estavam em companhia de David quando o furto foi praticado à empresa Panco. Em juízo, não compareceu para dar sua versão. O réu Matheus Alves Medeiros, em sede inquisitiva, disse que no dia 28/08/2021 estava trabalhando na cidade de Iacri, como servente de pedreiro. Nega ter sido um dos autores do crime de furto praticado no dia 28/08/2021 à empresa Panco. Nega estar em companhia de David e Guilherme quando praticaram o furto àquela empresa. Nega ter corrido de policiais militares no dia que foi praticado o furto à empresa Panco. Evidencia novamente que na data e horário dos fatos estava trabalhando como servente de pedreiro na cidade de Iacri. Esclarece que que conhece apenas Guilherme, este que frequentemente o encontra em praça dessa cidade. Afirmou que não conhece o adolescente David, afirmando nunca o ter visto. Em juízo, negou a acusação. No dia dos fatos, estava trabalhando em Iacri, como servente de pedreiro. Não conhece o adolescente. Não consegue correr, pois tem pino de platina da perna. Está preso por acusação de roubo.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que os acusados praticou os crimes imputado na exordial acusatória.

Conclui-se assim, que as informações fornecidas pelo policial Mateus "Todos correram. Conseguiram abordar apenas o adolescente. Conseguiu reconhecer dentre os indivíduos os réus Matheus e Guilherme." e pelo policial Francisco "O adolescente não me disse o nome dos outros furtadores. Reconheceu o réu Matheus correndo. O colega de farda viu Guilherme. Os acusados sempre são vistos reunidos numa praça da Vila Modro."

Dessa forma, deixa claro que ambos estiveram no local dos fatos e empreenderam

fuga, no entanto, foram vistos e terão de ser condenados.

A propósito, inexistente razão para se duvidar das palavras do policial, pois "... não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeitem seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências" (RTJSP 417/94, 541/408, 574/401, 411/266, 416/96 e outras mais).

Assim, não se pode colocar em dúvida a palavra dos agentes policiais, mormente quando contra a versão destes não se tem nenhuma prova.

A versão apresentada pelo acusado em sede inquisitiva e em juízo, restou isolada nos autos. Matheus limitou-se a negar os fatos, alegando que estaria trabalhando no dia dos fatos. Porém, inexistente qualquer prova ou relato dessa versão.

Da mesma forma, o réu Guilherme apresentou em sede inquisitiva a versão de que não estaria na cidade. Ora, nada sustenta essa tese, e outra, no momento em que poderia se defender e sustentar sua versão, tornou-se revel.

De outro lado, os depoimentos colhidos em audiência foram consistentes e são absolutamente elucidativos a respeito da autoria dos réus no furto. Em juízo, o representante da vítima confirmou a subtração dos fios.

Além disso, tem-se a confissão do adolescente David William na fase de inquérito, confirmando o furto e detalhando desde o início o delito praticado, versão confirmada pelos policiais sob o crivo do contraditório.

Também deve ser reconhecida a prática do crime de corrupção de menor. Imperioso ressaltar, ademais, que, o delito descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente constitui crime formal que independe da efetiva comprovação da corrupção do menor, consoante súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

E mais, em seu depoimento o adolescente alegou que foi chamado pelos outros à praticar o furto "estava no Ginásio da Av Gaspar Ricardo, quando surgiram 04 (quatro) indivíduos de Tupã/SP, querendo dar um "pião" aqui por Bastos" e acrescentou "acabou aceitando o convite de tais indivíduos para fazer uma "fita". Quanto a qualificadora do concurso de agentes esta ficou devidamente caracterizada pelos depoimentos das testemunhas e do representante da vítima, ouvidos tanto em sede de inquérito, como em juízo. Inegavelmente, o réu e seus comparsas atuaram em conjunto e com unidade de desígnios, visando a subtração dos bens descritos na exordial.

Em relação a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, restou devidamente comprovada, uma vez que o representante da vítima afirmou "Forçaram uma porta e arrombaram para ingressar no local." Alegação essa descrita no Laudo pericial fls. 68, com fotografia e informações.

Passo, pois, à fixação da pena.

QUANTO AO RÉU MATHEUS.

A pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, deverá ser fixada acima do mínimo legal, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas, visto que, o réu possui maus antecedentes, conforme certidão fls. 136/139. Isto posto, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, imperioso o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, dada a multirreincidência do acusado, conforme certidão de fls. 136/139. Aplicando-se o aumento de 1/3 na fixação da pena, sendo esta intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes.

Ausentes, também, causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao delito do artigo 244-B do ECA

Seguindo os mesmos critérios, elevo a pena mínima e a fixo em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, em mais de uma oportunidade, elevo a pena em 1/3, chegando ao total de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes.

Ausentes, também, causas de aumento ou diminuição.

Considerada a situação econômica do acusado, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Diante da reincidência, deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Incabível, pelos motivos acima mencionados, a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal. O regime inicial para o cumprimento de pena deverá ser o fechado.

QUANTO AO RÉU GUILHERME

A pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, deverá ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais em sentido contrário, portanto, o réu é considerado primário. Isto posto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes e atenuantes.

Inexiste causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao delito do artigo 244-B do ECA

Seguindo os mesmos critérios, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Ausentes, também, causas de aumento ou diminuição.

Considerada a situação econômica do acusado, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena será iniciado em regime aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de modo que se mostra adequada socialmente a benesse legal, converto a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e em prestação pecuniária com valor de um salário mínimo à data do pagamento.

Posto isto, e considerando o tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR os réus MATHEUS ALVES MEDEIROS e GUILHERME FERREIRA DE AMORIM, qualificados nos autos, como incurso nas penas artigo 155, §4º, Inciso IV, do código penal e artigo 244-B, da Lei n.º 8069/90, na forma do artigo 69, caput, do código penal a cumprir a pena de:

MATHEUS ALVES MEDEIROS: 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime FECHADO, bem como a pena de multa que fica fixada em 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados por sua vez em um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente a época dos fatos.

GUILHERME FERREIRA DE AMORIM: 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime ABERTO, bem como a pena de multa que fica fixada em 12 (doze) dias-multa, fixados por sua vez em um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente a época dos fatos, substituída pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e em prestação pecuniária com valor de um salário mínimo à data do pagamento.

Faculto aos réus o direito de recorrer em liberdade nestes autos.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege.

P.I.C

Bastos, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA